

Aneks št. 1 k Pogodbi o obdelavi osebnih podatkov — gostovani preizkus

UPRAVLJAVEC	OBDELOVALEC
Harvest Hub, zavarovalniško zastopanje d.o.o., Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana	AIS Slovenija — Anej Vučič s.p., Habičeva ulica 11, 1291 Škofljica, davčna št. 62598490

Kraj in datum: [kraj], [datum]

Uvodno pojasnilo. Osnovna pogodba opisuje obdelavo, ki v celoti poteka na lokalni delovni postaji obdelovalca. Upravljavec je zaprosil za **preizkus, do katerega njegovi sodelavci dostopajo sami, s svojih računalnikov**. Tega ni mogoče izvesti brez strežnika, zato 5. točka osnovne pogodbe v delu, ki opisuje lokalno obdelavo, za ta način dela ne drži več. Ta aneks tega ne prikriva: opisuje, kaj se je spremenilo, in dodaja podobdelovalca, ki ga 6. točka brez predhodnega pisnega soglasja izrecno prepoveduje.

Vse ostale določbe osnovne pogodbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.

A1 · Predmet in trajanje aneksa. Aneks ureja obdelavo prek spletne različice prikaza (»preizkus«), dostopne na naslovu <https://harvest-hub-preizkus.vercel.app>. Preizkus traja **14 dni, od 4. avgusta 2026 do vključno 17. avgusta 2026**. Po tem se dostop **zapre samodejno**: strežnik vsem zahtevkom odgovori z zavrnitvijo, tudi tistim, ki so kodo za vstop že vnesli. Zaprtje ni odvisno od ročnega ukrepa obdelovalca. Datum, do katerega je preizkus odprt, je izpisan na vstopni strani, tako da ga lahko upravljavec kadar koli preveri sam. Upravljavec lahko preizkus kadar koli prej pisno prekine; s tem nastopi 9. točka osnovne pogodbe.

A1a · Vzorčni dokument. Na strani preizkusa je za prenos na voljo **vzorčna ponudba z izmišljenimi podatki** in vzorčni seznam zastopnikov. Namenjena sta preizkušanju brez osebnih podatkov. Do podpisa tega aneksa upravljavec v preizkus nalaga **izključno ta vzorčna dokumenta** ali lastne anonimizirane dokumente, ne pa resničnih ponudb strank.

A2 · Kdo sme dostopati. Dostop je zaščiten s kodo za vstop, ki jo obdelovalec izroči kontaktni osebi upravljavca. Upravljavec kodo posreduje **samo svojim pooblaščenim sodelavcem** in vodi evidenco, komu jo je izročil. Stran je označena kot neindeksirana in do nje ni povezav z nobene javne strani. Koda je ena sama in skupna — **obdelovalec izrecno opozarja, da preizkus zato ne omogoča ugotavljanja, kateri sodelavec je posamezen dokument obdelal**. Za produkcijo se uredi z ločeno pogodbo pred Fazo 1.

A3 · Kaj nadomesti 5. točko osnovne pogodbe. Za obdelavo prek preizkusa se namesto točk 5(b), 5(d) in 5(e) osnovne pogodbe uporablja naslednje; točke 5(a), 5(c) in 5(f) ostanejo nespremenjene.

(b) Dokument se **ne naloži** na strežnik. Bere se v brskalniku sodelavca upravljavca; na strežnik obdelovalca potuje **izluščeno besedilo prve strani**, pri dokumentu **brez uporabnega besedilnega sloja** pa **izrisana slika prve strani**. Datoteka sama ostane na napravi sodelavca. Povezava je šifrirana (TLS).

Katero od obeh poti uporabi, določi brskalnik sam, in sicer **glede na število znakov, ki jih izlušči s prve strani (prag 500 znakov)** — ne glede na to, ali je dokument skeniran. Praviloma gre za skenirane dokumente, **ni pa izključeno, da se tako obravnava tudi digitalno izdelan dokument z malo besedila**; v tem primeru na strežnik potuje slika celotne prve strani. Pogodbenici to izrecno ugotavljata, ker slika strani lahko vsebuje tudi elemente, ki jih izluščeno besedilo ne bi (podpisi, žigi, ročne opombe).

(d) Obdelovalec **ne vzpostavi podatkovne baze in ne shrani ničesar**: ne dokumenta, ne besedila, ne slike, ne prebranih podatkov. Strežniška funkcija podatek obdela v okviru posameznega zahtevka in ga ne zapiše. Izpolnjeni KLP in Privolitvene izjave nastanejo **v brskalniku sodelavca** in ostanejo na njegovi napravi; obdelovalec do njih nima dostopa.

(e) Strežniški dnevnik **ne vsebuje osebnih podatkov niti njihovih odlomkov**. Zabeleži se izključno vrsta napake, njena velikost in oblika. Obdelovalec to preverja s samodejnim testom, ki skozi resnično strežniško kodo požene

podstavljeno identiteto in preveri, da se v dnevniku ne pojavi noben njen niz osmih znakov.

(g) (*novo*) Piškotek, ki ga brskalnik obdrži po vnosu kode, **ne vsebuje kode**, temveč njeno zgoščeno vrednost; označen je `HttpOnly`, `Secure` in `SameSite=Lax` in **poteče najpozneje s koncem preizkusa**. Koda sama je shranjena med nastavitvami gostitelja v berljivi obliki, dostopna le obdelovalcu — pogodbenici to izrecno ugotavljata; koda varuje dostop do preizkusa, ni pa geslo, ki bi ga smel kdor koli uporabiti drugje.

A4 · Drugi podobdelovalec (28(3)(d), 44.–46. člen). Poleg podobdelovalca iz 6. točke osnovne pogodbe (Anthropic PBC, ZDA) upravljavec pooblašča še:

Vercel Inc., 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, ZDA — gostovanje spletnega preizkusa.

Kje obdelava dejansko poteka. Strežniška funkcija je nastavljena na regijo **fra1 — Frankfurt, Zvezna republika Nemčija**, torej v EU. Obdelovalec je to **izmeril na delujoči namestitvi**, ne le nastvil. Pogodbenici pa izrecno ugotavljata dvoje:

- 1. Sedež ponudnika je v ZDA.** Dejstvo, da obdelava teče v Frankfurtu, samo po sebi ne odpravi možnosti dostopa iz tretje države. Varovalka po 46. členu izhaja iz pogodbenih pogojev ponudnika o obdelavi podatkov, ki vključujejo standardna pogodbeno določila Evropske komisije; obdelovalec jih sprejme pred začetkom preizkusa ter jih skupaj z dokazilom o veljavnosti za uporabljeni račun predloži ob podpisu ali v 5 delovnih dneh po zahtevi.
- 2. Prenos k podobdelovalcu iz 6. točke ostane nespremenjen.** Branje dokumenta še naprej poteka pri Anthropic PBC v ZDA. Frankfurt je kraj gostovanja, ne kraj branja. **Gostovani preizkus torej ne zmanjša prenosa v ZDA in ga upravljavec ne sme tako razumeti.**

Drugega podobdelovalca obdelovalec ne vključi brez predhodnega pisnega soglasja upravjavca.

A5 · Kaj ostane odprto — izrecno opozorilo obdelovalca. Obdelovalec upravjavca opozarja, da preizkus **ni produkcijski sistem** in da mu manjkajo naslednje lastnosti, ki bi jih produkcija morala imeti. Upravljavec s podpisom potrjuje, da je bil na to opozorjen **pred** začetkom uporabe:

Ni revizijske sledi	Ni zapisa, kdo je kdaj kateri dokument obdelal. Posledica odločitve, da se ne shrani nič.
Ni ločenih uporabniških računov	Ena skupna koda za vstop (A2).
Ni pogodbeno zagotovljene razpoložljivosti	Preizkus lahko občasno ni dosegljiv; obdelovalec ne jamči odzivnih časov.
Ni obdelave v EU pri branju	Glej A4(2).
Omejitev porabe ni absolutna	Strežnik ima vgrajeno omejitev števila branj na minuto in zgornjo mejo porabe, vendar velja za posamezen strežniški proces , ne za preizkus kot celoto. Ustavi podivjano zanko; ni jamstvo, da poraba ne more preseči predvidene.

A6 · Podatki po koncu preizkusa. Ker se pri obdelovalcu ne shrani nič (A3(d)), po koncu preizkusa pri njem ni podatkov za izbris; obdelovalec to **pisno potrdi** v 5 delovnih dneh po koncu, skupaj s potrdilom, da je namestitev odstranjena. Obveznost izbrisa iz 9. točke osnovne pogodbe se nespremenjeno uporablja za vzorčne dokumente in iz njih izvedene datoteke na lokalni delovni postaji obdelovalca. **Datoteke, ki jih sodelavci upravjavca med preizkusom shranijo na svoje naprave, so v sferi upravjavca.**

A7 · Razmerje do osnovne pogodbe. V primeru neskladja med tem aneksom in osnovno pogodbo se za obdelavo prek preizkusa uporablja ta aneks, za vso drugo obdelavo pa osnovna pogodba. Aneks je sestavljen v dveh enakih izvodih, po enega prejme vsaka pogodbenica.

Za upravljavca: Harvest Hub d.o.o.	Za obdelovalca: AIS Slovenija — Anej Vučič s.p.
[ime, funkcija] — [podpis in žig]	[ime] — [podpis]